

# アクチュアリー試験

年金 2 次

DB 問題集

# 目次

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>第 1 章 DB の概要</b>                 | <b>3</b> |
| 第 1 節目的 . . . . .                   | 3        |
| 第 2 節各種用語の定義 . . . . .              | 5        |
| <b>第 2 章 DB の開始</b>                 | <b>6</b> |
| 第 1 節実施にかかる手続き（労使合意、承認認可） . . . . . | 6        |
| 第 2 節 1 事業所 1 DB の原則 . . . . .      | 8        |

## 第1章 DBの概要

### 第1節 目的

#### 対象条文

- 法第1条

#### QUESTION 1

年金 2 2021 問題 1(2)

(目的)

第一条 この法律は、( A )の進展、( B )の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る( C )を支援し、もって( D )と相まって国民の生活の安定と( E )に寄与することを目的とする。

#### 解答

- A: 少子高齢化
- B: 産業構造
- C: 自主的な努力
- D: 公的年金の給付
- E: 福祉の向上

#### QUESTION 2

数理人試験 2023 問題 1 設問 1 (抜粋)

(目的)

第一条 この法律は、少子高齢化の進展、( A )等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と( B )の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る( C )を支援し、もって公的年金の給付と相まって( D )の安定と( E )の向上に寄与することを目的とする。

#### 解答

- A: 産業構造の変化
- B: 給付
- C: 自主的な努力
- D: 国民の生活
- E: 福祉

#### QUESTION 3

年金 1 H27 問題 1(2)

### ○確定給付企業年金法

(目的)

第一条 この法律は、少子高齢化の進展、( A )の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、

確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る（ B ）を支援し、もって（ C ）と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

#### ○確定拠出年金法

（目的）

第一条 この法律は、少子高齢化の進展、（ D ）の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が（ E ）において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る（ B ）を支援し、もって（ C ）と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

#### 解答

- A: 産業構造
- B: 自主的な努力
- C: 公的年金の給付
- D: 高齢期の生活
- E: 自己の責任

#### メモ

DB 法の第 1 条と DC 法の第 1 条は非常に似ているのでセットで覚える。

## 第2節 各種用語の定義

### 対象条文

- 法第2条、第8条～第10条、第94条
- 令第68条

### QUESTION 4

数理人試験 2023 問題 1 設問 1 (抜粋)

(定義)

第二条 この法律において「確定給付企業年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章から第十三章までの規定に基づいて実施する年金制度をいう。

2 (略)

3 この法律において「厚生年金保険の被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者（厚生年金保険法第二条の五第一項（ A ）に規定する（ A ）厚生年金被保険者又は同項（ B ）に規定する（ B ）厚生年金被保険者に限る。）をいう。

4 この法律において「企業年金基金」とは、前条の目的を達成するため、確定給付企業年金の加入者（以下「加入者」という。）に必要な給付を行うことを目的として、次章の規定に基づき設立された（ C ）をいう。

### 解答

- A: 第一号
- B: 第四号
- C: 社団

### QUESTION 5

自作 2026/10/4

○ DB 法

(福祉事業)

第九十四条 基金は、第四章に規定する給付を行うほか、加入者等の（ A ）を増進するため、規約で定めるところにより、加入者等の（ A ）及び（ B ）に関する事業を行うことができる。

○ DB 令

(会計の区分経理)

第六十八条 加入者等の（ A ）及び（ B ）に関する事業を行う基金は、当該事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。

### 解答

- A: 福祉
- B: 厚生

## 第2章 DBの開始

### 第1節 実施にかかる手続き（労使合意、承認認可）

#### 対象条文

- 法第3条
- 則第2条～第4条、第11条
- 解釈第8-2、8-7、8-1

#### QUESTION 6

自作 2026/10/4

#### ○DB法

（確定給付企業年金の実施）

第三条 厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される（ A ）で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該（ A ）で組織する労働組合がないときは当該（ A ）を代表する者の同意を得て、確定給付企業年金に係る規約（以下「規約」という。）を作成し、次の各号のいずれかに掲げる手続を執らなければならない。

- 一 当該規約について厚生労働大臣の承認を受けること。
- 二 企業年金基金（以下「基金」という。）の設立について厚生労働大臣の認可を受けること。

2 確定給付企業年金は、一の厚生年金適用事業所について一に限り実施することができる。ただし、政令で定める場合においては、この限りでない。

3 二以上の厚生年金適用事業所について確定給付企業年金を実施しようとする場合においては、第一項の同意は、（ B ）について得なければならない。

#### 解答

- A: 厚生年金保険の被保険者の過半数  
B: 各厚生年金適用事業所

#### QUESTION 7

自作 2026/10/4

#### ○DB則

（過半数代表者）

第三条 法第三条第一項、法第六条第二項（法第七条第二項において準用する場合を含む。）及び法第七十八条第一項の規定による手続を厚生年金保険の被保険者（法第二条第三項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。）の過半数を代表する者（以下この条において「過半数代表者」という。）の同意を得て行う場合にあっては、当該過半数代表者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

- 一 労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第四十一条第二号に規定する（ A ）の地位にある者でないこと。
- 二 過半数代表者を選出することを明らかにして実施される（ B ）等の方法による手続により選出された者であって、（ C ）に基づき選出されたものでないこと。

2 前項第（ ※出題の都合で略 ）号に該当する者がいない厚生年金適用事業所にあっては、過半数代表者は同項（ D ）に該当する者とする。

- 3 確定給付企業年金を実施しようとする又は実施する厚生年金適用事業所の事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として（ E ）をしないようにしなければならない。

4～5（略）

#### 解答

- A: 監督又は管理
- B: 投票、挙手
- C: 事業主の意向
- D: 第二号
- E: 不利益な取り扱い

#### QUESTION 8

年金 1 2019 問題 1(2)⑥

下線部の内容の正誤を判定し、誤っている場合は正しい内容に改めなさい。

確定給付企業年金法施行規則第 3 条において、規約の作成、規約の変更および実施事業所の増減等に関する同意手続きを、厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得て行う場合には、当該者は次の A、B のいずれにも該当する者とするものとされている。

- A 労働基準法第 41 条第 2 号に規定する監督または管理の地位にある者でないこと
- B 過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること

#### 解答

誤

～により選出された者であって、事業主の意向により選出された者でないこと

#### QUESTION 9

自作 2026/10/4

以下の文章の正誤を判定し、誤っている場合はその理由を記述しなさい。

厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企業年金を実施しようとするとき、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときであっても、当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意さえ得られれば、確定給付企業年金を実施できる。

#### 解答

誤

「過半数組合の同意」か「過半数代表者の同意」かの選択は、過半数組合の有無によって自動で決まるものであり、事業主が任意に選択できるものではない。

#### メモ

出典：DB 法第三条

## 第2節 1事業所1 DB の原則

### 対象条文

- 法第3条第2項
- 令第1条
- 則第1条

### QUESTION 10

自作 2026/10/4

#### ○ DB 令

(複数の確定給付企業年金を実施できる場合)

第一条 確定給付企業年金法（以下「法」という。）第三条第二項ただし書の政令で定める場合は、一の厚生年金適用事業所（法第二条第二項に規定する厚生年金適用事業所をいう。以下同じ。）について二の確定給付企業年金を実施する場合であって当該二の確定給付企業年金のうちいずれか一方の確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所（以下「実施事業所」という。）の事業主（第五十三条並びに附則第三条及び第八条を除き、以下「事業主」という。）の全部が同時に（ A ）とならないときその他厚生労働省令で定める場合とする。

#### ○ DB 則

(複数の確定給付企業年金を実施できる場合)

第一条

確定給付企業年金法施行令（平成十三年政令第四百二十四号。以下「令」という。）第一条の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

- 一の厚生年金適用事業所（確定給付企業年金法（平成十三年法律第五十号。以下「法」という。）第二条第二項に規定する厚生年金適用事業所をいう。以下同じ。）について二以上の確定給付企業年金を実施する場合であって、それぞれの確定給付企業年金の加入者（以下「加入者」という。）について適用される（ B ）、（ C ）その他これらに準ずるもの（以下「（ B ）等」という。）が異なる場合
- 法人である確定給付企業年金を実施する事業主（第三条第一項第二号、第三項及び第五項、第十九条の二第二号イ、第二百十条、附則第六条第一項第一号、附則第七条第一項並びに附則第十二条第一項第一号を除き、以下「事業主」という。）が他の法人である事業主と（ D ）した場合であって、当該（ D ）の日から起算して（ E ）を経過していない場合
- 給付の額の算定方法が第二十五条第四号に掲げる方法である確定給付企業年金（以下「（ F ）」という。）と（ F ）でない確定給付企業年金とをそれぞれ実施する場合

### 解答

- A: 他方の確定給付企業年金の事業主の全部
- B: 労働協約
- C: 就業規則
- D: 合併
- E: 原則として一年
- F: リスク分担型企業年金

### QUESTION 11

年金 1 2019 問題 1(2)③

下線部の内容の正誤を判定し、誤っている場合は正しい内容に改めなさい。

例外的に2つ以上の確定給付企業年金を実施することが認められているケースとして、会社合併した場合であって、当該合併にかかる規約変更の日から起算して2年を経過していない場合が該当する。

解答

誤

～合併した場合であって、当該合併の日から起算して原則として1年を経過していない場合～

## QUESTION 12

年金 1 H29 問題 2(1)③

以下の文章の正誤を判定し、誤っている場合その理由を記述しなさい。

リスク分担型企业年金とリスク分担型企业年金でない確定給付企業年金の経理をそれぞれで行うことを規約に定めることで、1つの規約型確定給付企業年金において、リスク分担型企业年金とリスク分担型企业年金でない確定給付企業年金を併存することができる。

解答

誤

経理をそれぞれ行うとともに、資産をそれぞれ区分して運用することを規約に定める必要がある。

メモ

参照：承認認可基準別紙第3-2(4)

リスク分担型企业年金とリスク分担型企业年金でない確定給付企業年金の経理をそれぞれで行うとともに、資産をそれぞれに区分して運用することを規約に定める措置。なお、基金型の場合においては、2-4(6)の事項を規約に定める措置もあわせて講じること。

## QUESTION 13

年金 1 2023 問題 2(1)ア

1つの厚生年金適用事業所が複数の確定給付企業年金を実施することができる場合として、確定給付企業年金法施行令第1条に定める場合（注）以外の、確定給付企業年金法施行規則第1条に定める場合を3つ簡潔にしなさい。（250字以内）

（注）複数の厚生年金適用事業所が共同で実施する確定給付企業年金に加入する一方で、企業独自に実施する確定給付企業年金に加入する等、企業年金を実施する事業主の範囲が異なる場合。

解答

- それぞれの確定給付企業年金の加入者について適用する労働協約、就業規則その他これらに準ずるものが異なる場合
- 法人である確定給付企業年金を実施する事業主が他の法人である事業主と合併した場合であって、当該合併した日から起算して原則として一年を経過していない場合
- リスク分担型企业年金とリスク分担型企业年金でない確定給付企業年金とをそれぞれ実施する場合

メモ

類題：年金 2 2022 問題 2(3)